

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4794/2533

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท ไชน่าอิงเซ็งเดียแอนท์เลอร์
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ, มาตรา 112 ทวิ

จำเลยยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อกรมศุลกากรโจทก์ที่ 1 เกี่ยวกับการประเมินภาษีศุลกากร ถือว่าเป็นอุทธรณ์การประเมินอากรตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ทวิ วรรคสาม ไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แม้โจทก์ที่ 1 จะไม่ได้วินิจฉัยหรือวินิจฉัยไม่เสร็จ เมื่อจำเลยไม่ชำระภาษีอากรตามที่ได้ประเมินยอมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้อง พนักงานของโจทก์ที่ 1 ประเมินเรียกเก็บภาษีอากรสำหรับสินค้าจำพวกเขากวางอ่อนติดกะโหลกที่จำเลยนำเข้าระหว่างวันที่ 2 และ 6 พฤศจิกายน 2521 การกำหนดราคาอันแท้จริงในท้องตลาด โดยอาศัยราคาจากบัตรวิเคราะห์ราคาทำขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ห่างจากวันที่จำเลยนำสินค้าพิพาทเข้าประมาณ 3 เดือน ซึ่งโจทก์สอบถามไปยังกงสุลฝ่ายศุลกากรประจำกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยได้ทำการสอบถามราคาจากร้านสรรพสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ร้าน และร้านขายเครื่องยาจีนที่มีขนาดใหญ่พอสมควร 4 ร้าน แล้วเฉลี่ยราคา เพื่อความเป็นธรรมจากนั้นจึงลดราคาเป็นการขายส่งอีกร้อยละ 20 คิดเป็นราคาเฉลี่ยกิโกรัมละ 3,179.74 เหรียญฮ่องกง แต่ได้มีการปรับลดราคาตามบัตร

ราคาจึงเป็นกิโลกรัมละ 3,180 เหรียญฮ่องกง ถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทที่จำเลยนำเข้าการประเมินของโจทก์จึงชอบ จำเลยต้องรับผิดชอบชำระภาษีอากรเพิ่มจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินประกันคืน.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 และ 6 พฤศจิกายน 2521 จำเลยนำเข้าเซากวางอ่อนติดกะโหลกจากเมืองฮ่องกง ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 111-0572 สำแดงน้ำหนัก 17.51 กิโลกรัมราคา 26,124.23 บาท ขอเสียอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลรวมภาษีอากร 18,146.84 บาทและเลขที่ 111-1433 สำแดงน้ำหนัก 16.97 กิโลกรัม ราคา 54,402.98 บาท ขอเสียอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล รวมภาษีอากร 17,590.29 บาท ตามลำดับ เจ้าพนักงานโจทก์ไม่พอใจราคาสินค้าที่จำเลยสำแดง ขณะนั้นยังไม่อาจหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันมาเปรียบเทียบประเมินราคาได้ จึงให้จำเลยวางเงินประกันภาษีอากร 15,200 บาทและ 14,300 บาทตามลำดับ แล้วตรวจปล่อยสินค้าให้จำเลย ต่อมาเจ้าพนักงานของโจทก์ได้สอบถามราคาท้องตลาดของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันกับที่จำเลยนำเข้าไปยังกงสุลฝ่ายศุลกากรของไทยประจำเมืองฮ่องกง ได้รับแจ้งว่าเซากวางอ่อนติดกะโหลกมีราคา เอฟ.โอ.บี. โดยเฉลี่ย 3,180 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม โจทก์ที่ 1 ใช้ราคาดังกล่าวกำหนดในบัตรราคา และประเมินราคาสินค้าที่จำเลยนำเข้า ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 111-0572 และเลขที่ 111-1433 ให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเป็นเงิน 47,561.89 บาท และ 42,866.48 บาท ตามลำดับได้แจ้งให้จำเลยทราบ แต่จำเลยไม่ชำระค่าภาษีอากรตามที่ได้รับแจ้งภายในเวลาที่กำหนด จำเลยจึงต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของค่าอากรขาเข้าที่ต้องชำระเพิ่ม ภาษีการค้า

ค่าและภาษีบำรุงเทศบาลคิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,719.73 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระภาษีอากรตามฟ้องจำนวน 212,719.73 บาท แก่โจทก์ และเงินเพิ่มอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 44,169.28 บาท และ 39,681.60 บาท ตามลำดับ เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าบัตรราคาที่โจทก์นำมาใช้ประเมินราคาเขากวางอ่อนติดกะโหลกที่จำเลยนำเข้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะราคาที่กำหนดโจทก์ได้มาอย่างไรไม่แน่ชัด และเขากวางอ่อนติดกะโหลกมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนจีนควรจะสอบถามราคาจากประเทศดังกล่าวแทนที่จะสอบถามจากเมืองฮ่องกง ที่โจทก์อ้างว่าไม่มีราคาสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันกับสินค้าที่จำเลยนำเข้าในระยะเวลาใกล้เคียงกันไม่เป็นความจริง เพราะในวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2521 เคยมีผู้นำเข้าราคากิโลกรัมละ 220,750 และ 600 เหรียญฮ่องกงตามลำดับ โจทก์รับว่าเป็นราคาที่แท้จริงและเป็นราคาในท้องตลาดของประเทศไทย โจทก์จะต้องนำราคานี้มาประเมินเพื่อเก็บภาษีอากรจากสินค้าของจำเลยจึงจะถูกต้องไม่ใช่ราคาจากบัตรราคา ซึ่งสูงมากประมาณ 14 เท่า มาประเมินจำเลยได้อุทธรณ์ต่อโจทก์ภายในกำหนดระยะเวลา แต่โจทก์ยังมีได้วินิจฉัยแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ได้เรียกให้จำเลยวางเงินประกันอากรขาเข้าไว้ 14,000 บาท และ 13,300 บาท ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเป็นเงิน 1,200 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิจะเรียกเงินประกันดังกล่าวได้ จึงขอฟ้องแย้งเรียกเงินประกันคืน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเงินทั้งสิ้น 51,265.78 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 29,500 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าชำระเสร็จให้แก่จำเลย

โจทก์ทั้งสองแก้ฟ้องแย้งว่า ราคาตามบัตรราคาได้มาจากการสืบราคาของกงสุล ฝ่ายตุลาการในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่จำเลยนำสินค้ารายพิพาทเข้า จึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระภาษีอากรจำนวน 212,719.73 บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจากต้นเงิน อากรขาเข้า 44,169.28 และ 39,681.60 บาท ตามลำดับและยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลย ประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 112 ทวิ วรรคสาม กำหนดไว้ว่าผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของ ออกอาจอุทธรณ์การประเมินอากรต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายได้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงข้อกำหนดว่าอาจอุทธรณ์ได้ ถ้าไม่อุทธรณ์ก็ได้ตัดสิทธิในการฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อมีการอุทธรณ์แล้ว แม้จะมีได้พิจารณาอุทธรณ์หรือพิจารณาไม่เสร็จก็มีได้ห้ามมิให้ฟ้องคดี เมื่อมีการประเมินเงินภาษีอากรอันจะพึงต้องเสียและแจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยไม่ชำระก็เป็นการโต้แย้งสิทธิและโจทก์มีอำนาจที่จะฟ้องได้ทันทีที่จำเลยอ้างว่า เมื่อมีการอุทธรณ์อยู่ ยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิ ไม่มีอำนาจฟ้องตาม มาตรา 30(2) แห่งประมวลรัษฎากรและอ้างฎีกามาประกอบด้วยนั้น เห็นว่า ตามข้ออ้างของจำเลยเป็นเรื่องภาษีตามประมวลรัษฎากร แต่คดีนี้จำเลยขอความเป็นธรรมต่อโจทก์ที่ 1 เกี่ยวกับการประเมินภาษี ถือเป็นอุทธรณ์การประเมินอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ทวิวรรคสาม ไม่ถือว่าเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 30 เพราะไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนให้อุทธรณ์

การประเมินต่อโจทก์ที่ 1 แทนได้ ทั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็เป็นหน่วยงานที่ประมวลหลักฐานกำหนดไว้ต่างหาก จึงจะอนุมานถือว่าการอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านการประเมินภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาลแล้วหาได้ไม่ต้องถือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจำเลยมีได้อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านตามประมวลรัษฎากร ฉะนั้น การที่จำเลยใช้สิทธิอุทธรณ์ดังกล่าวแม้โจทก์จะไม่ได้วินิจฉัยหรือวินิจฉัยไม่เสร็จ แต่จำเลยไม่ได้ชำระภาษีอากรตามที่ประเมินยอมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ยอมไม่มีอำนาจฟ้อง อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปมีว่า การประเมินภาษีอากรชอบหรือไม่และจำเลยมีสิทธิเรียกเงินประกันคืนหรือไม่...เห็นว่าในปัญหาเรื่องการประเมินภาษีอากรชอบหรือไม่ต้องพิจารณาว่า ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์มีนางนพรัตน์ ลักษณะเกียรติ และนางพวงผกา ยิงเสรี เบิกความว่าราคาสินค้าเขากวางอ่อนติดกะโหลกที่โจทก์นำเข้า และได้สำแดงราคาในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้าต่ำกว่าราคาท้องตลาด ราคาท้องตลาดเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้อาศัยราคาจากบัตรวิเคราะห์ราคา และราคาในบัตรดังกล่าวได้มาจากกองวิเคราะห์ราคา กรมศุลกากร ซึ่งสอบถามไปยังกงสุลฝ่ายศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ตามหนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2521 และได้รับแจ้งตามหนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2522 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้คำนวณราคาตามที่ได้รับแจ้งเฉลี่ย กิโลกรัมละ 3,180 เหรียญฮ่องกง จึงได้กำหนดราคาในบัตรวิเคราะห์ราคาตามคำพยานโจทก์ แสดงให้เห็นว่าเขากวางอ่อนติดกะโหลกที่จำเลยนำเข้าราคาต่ำไป จึงได้ประเมินใหม่ตามราคาที่ได้สอบถามไปยังกงสุลฝ่ายศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นการแสวงหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับสินค้าเขากวางอ่อนติดกะโหลก และได้เริ่มกระทำการสอบถามราคาในขณะที่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 สงสัยในราคาสินค้าที่จำเลยนำเข้า เป็นการสอบหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันในเวลาที่จำเลยนำเข้าของ

โดยได้ทำการสอบราคาจากร้านสรรพสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ร้าน และร้านขายเครื่องยาจีนที่มีขนาดใหญ่พอสมควร 4 ร้านแล้วเฉลี่ยราคาเพื่อความเป็นธรรม จากนั้นจึงลดราคาเป็นการขายส่งอีกร้อยละ 20 คิดเป็นราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3,179.74 เหรียญฮ่องกง แต่ได้มีการปรับลดราคาตามบัตรราคาจึงเป็นกิโลกรัมละ 3,180 เหรียญฮ่องกงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 20 เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ซึ่งห่างจากวันที่จำเลยนำสินค้าเข้าประมาณ 2 เดือน ส่วนจำเลยมีนายประภาส โอสธากิรัตน์ เป็นพยานเบิกความว่า ราคาเขากวางอ่อนติดกะโหลกที่จำเลยนำเข้า มาจากเมืองฮ่องกงกิโลกรัมละ 750 เหรียญฮ่องกง มีบริษัทอื่นนำเข้ามาในราคาใกล้เคียงกัน คือบริษัทเวชศรีสัมพันธ์ จำกัด นำเขากวางอ่อนที่หั่นแล้วโดยสำแดงราคา 220 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม และในเดือนพฤศจิกายน 2521 จำเลยได้นำเขากวางอ่อนชนิดไม่ติดกะโหลกเข้ามาในราชอาณาจักร โดยสำแดงราคา 600 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม และในปี พ.ศ. 2524 บริษัทฮ้างฮง จำกัด สั่งซื้อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสำแดงราคา 650 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 พอใจตามราคาที่สำแดงแม้จะเป็นเช่นนั้น ปรากฏว่าทุกรายเป็นเขากวางที่หั่นและไม่มีกะโหลกติดไม่เหมือนกับสินค้าของจำเลยที่มีกะโหลกติดอยู่ด้วย แม้จำเลยจะนำสืบว่าเขากวางอ่อนที่ไม่ติดกะโหลกจะมีราคาแพงกว่าที่ติดกะโหลก แต่ราคาสินค้าที่จำเลยนำสืบมานั้นมิได้แสดงให้เห็นว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เป็นเพียงราคาสินค้าที่นำเข้าขณะเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจแล้วพอใจจึงปล่อยสินค้าให้ผู้นำเข้าไป หรือบางรายถ้ามีการวางเงินประกันก็ให้คืนเงินประกันไปและโดยเฉพาะรายการที่บริษัทฮ้างฮง จำกัด สั่งเข้ามาเป็นเวลาหลังจากที่จำเลยนำเข้าคดีนี้ประมาณ 3 ปี จะนำมาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของจำเลยแล้วถือเป็นราคาตามท้องตลาดอันแท้จริงสำหรับการนำเข้ารายนี้ ย่อมไม่ถูกต้อง พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าราคาที่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ประเมินราคาจากจำเลยเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด

การประเมินดังกล่าวชอบแล้ว จำเลยต้องรับผิดชอบชำระภาษีอากรเพิ่ม จึงไม่มีสิทธิจะเรียกเงินประกันค้ำประกันศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>